

1516398-74.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... o réu confessou a prática do crime de tráfico de drogas. Em suma, o réu aduziu que está com 43 anos de idade. Já foi condenado duas vezes por tráfico e uma por roubo. Estava em liberdade há dois anos e oito meses, tinha terminado de cumprir as penas. Estava morando com a mãe. Trabalhava na feira, olhava carro, montava e desmontava barraca.

Sabe-se que o valor probatório ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1516398-74.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516398-74.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2196984/2022 - 38º D.P. VILA AMALIA, 26251010 - 38º D.P.

VILA AMALIA, 2196984 - 38º D.P. VILA AMALIA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ANDRÉ RICARDO CASTILHO

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

ANDRÉ RICARDO CASTILHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a denúncia (fls. 1/2), no dia 20 de julho de 2022, por volta das 16h50, na Rua Condessa Amália Matarazzo, nº 2520, Cachoeirinha, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 19 porções de maconha (45,8g), 9 porções de maconha do tipo K2 na forma de skunk (0,6g) e 9 porções de maconha do tipo skunk (1,6g), conforme boletim de ocorrência às fls. 11/13, auto de exibição e apreensão à fl. 15, fotografia à fl. 17 e laudo

de constatação às fls. 26/29.

Narra a denúncia que, segundo apurado, nas condições de tempo e local supramencionados, os policiais civis Phyllipe Marion Mafra e Leandro Nunes do Nascimento realizavam diligências no contexto das “operações sufoco e nevada”. Na oportunidade, estacionaram a viatura descaracterizada nas proximidades de um “ponto de venda de drogas” e, durante a “campana” que se seguiu, avistaram ANDRÉ com atitudes típicas de quem estaria realizando o tráfico de entorpecentes.

Segundo a exordial acusatória, os policiais visualizaram ANDRÉ pegar uma “pochete” debaixo de um carro estacionado na via pública e entregar alguma coisa para um usuário de drogas que rapidamente foi embora. Ato contínuo, ANDRÉ colocou a “pochete” no chão entre o carro e a guia.

De acordo com a denúncia, diante das suspeitas da ocorrência de tráfico, os policiais deliberaram por abordar ANDRÉ, vindo, então, a encontrar em seu poder a quantia de R\$ 101,00 (cento e um reais) e as aludidas drogas, dentro da apontada “pochete”.

Assim, a denúncia conclui que as circunstâncias que envolveram os fatos, ou seja, a forma como a droga foi encontrada – devidamente fracionada –, além da movimentação típica de tráfico, somada à quantia em espécie encontrada com o denunciado, indicam que os entorpecentes se destinavam ao comércio ilícito.

Em audiência de custódia realizada em 21 de julho de 2022 (fls. 44/45), a prisão em flagrante do denunciado foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal (fls. 46/50).

Por decisão datada de 2 de agosto de 2022, foi determinada a notificação e citação do acusado e foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 29 de setembro de 2022, às 15h30 (fls. 74/75).

O réu foi citado (fls. 122/123).

Em audiência, a Defensoria Pública apresentou defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/2006, e a denúncia foi recebida.

O Laudo de Exame Químico-Toxicológico foi juntado às fls. 124/126.

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as testemunhas policiais civis e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates orais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia. A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, a improcedência da ação, com a absolvição do acusado, por insuficiência de provas.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal colhe foros de procedência.

A conduta imputada ao réu subsume-se ao tipo incriminador do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

Houve realmente a prática de crime de tráfico de entorpecentes, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 4/5), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 11/13), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fl. 15), pela fotografia de fl. 17, pelo Laudo de Constatação (fls. 26/29), pelo Relatório Final de inquérito policial (fls. 66/68), pelo Laudo de Exame Químico-Toxicológico (fls. 124/126), bem como pela prova oral colhida em juízo.

Com efeito, o Laudo de Exame Químico-Toxicológico nº 229.511/2022 revelou resultado positivo para a substância tetrahidrocannabinol, popularmente conhecida como maconha, e, ainda, a substância ADB-BUTICANA (fls. 124/126).

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida em juízo a testemunha policial civil Leandro Nunes do Nascimento, relatou, em síntese, que estavam em operação e a rua Condessa é na comunidade, tem conhecido ponto de tráfico de entorpecente. Fizeram breve campana e visualizaram André servindo um indivíduo. O réu foi até um veículo estacionado, abaixou, pegou algo e foi até o indivíduo. Na abordagem o parceiro fez a revista e o depoente foi

até o veículo onde o réu abaixou, encontrando uma *necessaire* contendo drogas. Uma moça foi até a viatura e se identificou como irmã do Réu. Meses antes da prisão de André, prenderam outro rapaz. André comentou que foram os policiais que prenderam o sobrinho. A *campana* foi breve, aproximadamente cinco minutos e presenciaram o réu servindo um único indivíduo. Com o réu não tinha dinheiro, estava na *bolsa/necessaire/pochete*.

Também foi ouvida em juízo a testemunha policial civil Phylipe Marion Mafra, que narrou, em síntese, que no dia dos fatos estavam em operação. Diligenciaram até a Rua Condessa, conhecido ponto de tráfico de entorpecentes. Ficaram observando André por aproximadamente dez minutos. O réu Andre foi atrás de um carro, pegou uma *pochete* ou algo assim, pegou algo e entregou a uma pessoa. Em revista pessoal não identificou nada e o parceiro achou a *pochete* contendo maconha e dinheiro, pelo que se recorda R\$ 100,00 aproximadamente.

Ao ser interrogado em juízo, o réu confessou a prática do crime de tráfico de drogas. Em suma, o réu aduziu que está com 43 anos de idade. Já foi condenado duas vezes por tráfico e uma por roubo. Estava em liberdade há dois anos e oito meses, tinha terminado de cumprir as penas. Estava morando com a mãe. Trabalhava na feira, olhava carro, montava e desmontava barraca.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, 8ª edição, Editora Atlas, pág. 469: “(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos”.

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, 3ª edição, Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 411: “A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia”.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais civis foram coesos e merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.” (RT 616/286-7).

Dessa forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais civis quanto à apreensão dos entorpecentes, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem em prol da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

A finalidade de narcotraficância foi perfeitamente evidenciada por alguns indícios irrefutáveis: a) pela natureza e diversidade das drogas apreendidas (maconha de diferentes tipos, inclusive sintética); b) pela considerável quantidade de drogas (48 gramas no total), incompatível com a condição de mero usuário; c) pela atividade observada pelos policiais em “*campana*” e d) pelas circunstâncias da prisão. Todos esses fatores são indicativos do destino para consumo de terceiros. Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que o réu trazia consigo, guardava e vendia as drogas que foram apreendidas para o fim de comercializá-las, sendo certa a ocorrência do tráfico de entorpecentes, assim como sua autoria. Dessa forma, inadmissível seria a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Assim, todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a

demonstração da materialidade do delito narrado na denúncia, bem como sua autoria. Passo à aplicação da pena, com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena, verifico, na primeira fase, que o réu, além de ser reincidente específico, circunstância que será apreciada apenas na segunda fase de aplicação da pena, ostenta antecedente desabonador. Com efeito, depreende-se da Folha de Antecedentes (fls. 99/108) e da Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 109/111) que o réu ostenta: a) condenação anterior pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (processo nº 0006403-64.2016.8.26.0635, da 26ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a defesa em 02/06/2020); b) condenação anterior pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (processo nº 0058634-63.2005.8.26.0050, da 15ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com data fim da execução prevista para 08/08/2003) e c) condenação anterior pela prática do crime de roubo (processo nº 470/1998, da 1ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para o réu em 13/08/2001, com data fim da execução prevista para 05/08/2009). Esse histórico denota que o réu continua a fazer do crime seu meio de vida e que as condenações anteriores não foram suficientes para corrigir sua conduta. No mais, a culpabilidade do réu não ultrapassa o normal desvalor do crime, cometido em circunstâncias que não se mostram exageradas. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, partindo de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, diante da presença concomitante da agravante da reincidência específica (conforme fundamentação acima, extraída da Folha de Antecedentes e da Certidão Criminal) e da atenuante da confissão espontânea, efetuo a compensação de uma pela outra, mantendo a pena fixada na primeira fase.

Em terceira fase de aplicação da pena, insta salientar que é incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, posto que o acusado é reincidente específico, conforme mencionado, ostentando condenação anterior pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. O § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 assim dispõe:

“Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, verifico que não há como fixar, no presente caso, regime diverso do inicial fechado para reprovação e prevenção do crime cometido, de consequências sociais muito severas, anotando-se que o réu é reincidente específico, não se olvidando a natureza e a variedade das formas das drogas que o réu trazia consigo.

DISPOSITIVO.

Diante de todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado ANDRÉ RICARDO CASTILHO, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe, por isso, a pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados pelo valor unitário mínimo.

A pena de multa será calculada por seu valor unitário mínimo, atendendo ao disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, o crime de tráfico é equiparado a hediondo, não se olvidando o risco que delitos dessa espécie causam à ordem pública, na medida em que, na maioria dos casos, fomentam a violência e a criminalidade. Registre-se, ainda, que o sentenciado é reincidente

específico. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra.

Nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, certificado o trânsito em julgado da condenação, expeça-se a certidão da sentença e abra-se vista ao Ministério Público para ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA